

0000460-09.2016.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Elias da Silva Neves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 637 (Manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade do agente com relação à parte processada MATHEUS HENRIQUE ANDREOLI): Ciente.

2. Acompanhamento na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia

Foro de Olímpia

Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Olímpia - SP - cep 15400-000

0000460-09.2016.8.26.0557 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 14 de fevereiro de 2022.

SENTENÇA-OFÍCIO-MANDADO

Processo Digital nº:

0000460-09.2016.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Elias da Silva Neves e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 637 (Manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade do agente com relação à parte processada MATHEUS HENRIQUE ANDREOLI): Ciente.

2. Acompanhamento na íntegra a manifestação da douta Promotoria de Justiça, adotando-a como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe no E. Supremo Tribunal Federal, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo magistrado (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000).

2.1 A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos (principais e secundários, penais e extrapenais) da condenação, ao contrário da executória, que apenas extingue o efeito principal da condenação (imposição da sanção penal).

3. Ante o exposto, DECLARO, nos termos do art. 107, IV, primeira figura (prescrição), do CP e art. 61, caput, do CPP, extinta a punibilidade da parte processada MATHEUS HENRIQUE ANDREOLI, devidamente qualificada, com a observação do

disposto no art. 202 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal, LEP).

3.1 Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI, do CPP e art. 393, V, das NJCGJ [Comunicado CG n. 464/2019]), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação.

Das medidas ad cautelam:

1. Consequentemente (art. 386, parágrafo único, II, do CPP, aplicado analogicamente), ordeno a cessação das medidas para efeito de cautela, de prevenção (ad cautelam) deferidas, sejam cautelares (art. 282, § 5º, do CPP), sejam protetivas de urgência (art. 19, § 3º, da LVD).

2. Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI, do CPP, art. 393, V, das NJCGJ, art. 38 da LVD, art. 1º, caput, da Lei Estadual n. 15.425/2014 e Comunicado CG n. 464/2019), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação (art. 38 da LVD e art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 15.425/2014).

Do arquivamento:

1. Oportunamente (após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada [SGDAU]), arquivem-se os autos (arts. 176 a 181 das NSCGJ).

Sirva-se desta sentença, por cópia digitada, como ofício e mandado.

Publique-se. Registrada eletronicamente. Intimem-se. Certifique-se.

Estância Turística de Olímpia, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Setor de Administração de Distribuição de Mandados - SADM

Ao(À) Diretor(a) do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt

Endereço eletrônico: iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br

IIRGD - São Paulo